

Fiche de révision CEJM : 2ème chapitre (Culture juridique)

- (1) Le rappel des faits (« Mr/Mme, personne physique est (...) »)
- (2) La question de droit (« Le problème juridique peut être ainsi rédigé : (... ?) »)
- (3) Le rappel à la loi (« Selon l'article (...), « (...) » »)
- (4) La conclusion juridique (« En l'espèce, Mme/Mr n' »)

I. La période contractuelle

A. Les pourparlers (la négociation)

Le contrat **organise les relations**/échanges pour les **sécuriser**

La période est encadrée par la **liberté contractuelle** :

- la liberté de **choisir son cocontractant**
- la liberté de **négoçier** le contenu du contrat (qualité, quantité, prix)
- la liberté de **rompre** les négociations

B. Le cadre juridique des pourparlers

Il y a **rupture abusive** dans trois cas :

- Lorsqu'on **rompt brutalement** (la veille) = **quitte subitement la relation**
- **Sans motif** (pas de motifs légitimes)
- Lorsque l'attention n'était pas de conclure mais de **recupérer des informations stratégiques**

Il y a une **obligation d'information précontractuelle** pour informer les parties

II. La formation du contrat

A. Le contrat : un accord de volontés

Le principe du consensualisme :

Le contrat se forme par le **seul échange des consentements** quel qu'en soit le mode d'expression (l'oral convient mais l'écrit est préférable pour la preuve).

B. Le contrat : la rencontre d'une offre et d'une acceptation

C'est **l'échange de deux volontés** qui forme le contrat : le contrat est formé par la **rencontre d'une offre et d'une acceptation** par lesquelles les parties manifestent leur **volonté** de s'engager.

L'offre est la proposition de contrat qui doit contenir les **éléments essentiels** : prix, quantités, caractéristiques du produit ou du service.

L'acceptation est la **manifestation de la volonté** de son auteur d'être **lié** dans les termes de l'offre

C. Le consentement libre et éclairé

Les vices du consentement sont une cause de nullité des contrats.

Il y a trois vices de consentement :

- **l'erreur** est un vice de consentement lorsqu'elle porte sur les **qualités essentielles** de la chose ou de la **personne du cocontractant** (contrat de travail);
- **le dol** est une **manœuvre frauduleuse**, un mensonge ou une **dissimulation** intentionnelle d'une information **qui pousse l'autre partie à contracter**. Il doit avoir été **déterminant**, c'est-à-dire que sans le dol, il n'y aurait pas eu conclusion du contrat;
- **la violence** est une **pression exercée** sur le cocontractant ou sur un proche de celui-ci pour le pousser à contracter. Cette pression **doit être déterminante**, c'est-à-dire que sans elle il n'y aurait pas eu conclusion du contrat.

D. La capacité juridique

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

1° Les **mineurs non émancipés**

2° Les **majeurs protégés** au sens de l'article 425.

Les incapables peuvent exercer **seuls les actes dit de la vie courante**.

E. Un contenu licite et certain

*Le contenu du contrat **doit être licite**, c'est-à-dire à l'ordre public (ne doit pas être contraire à la loi).

*Le contenu du contrat doit **être certain** : il doit porter sur une **prestation qui existe** ou qui existera certainement.

*Le contenu du contrat **doit être déterminé**, c'est-à-dire qu'au moment de la formation, les parties **connaissent le contenu**. Il peut également être **déterminable**, s'il peut être déduit du contrat, des usages professionnels ou des relations d'affaires antérieures.

III. L'exécution du contrat

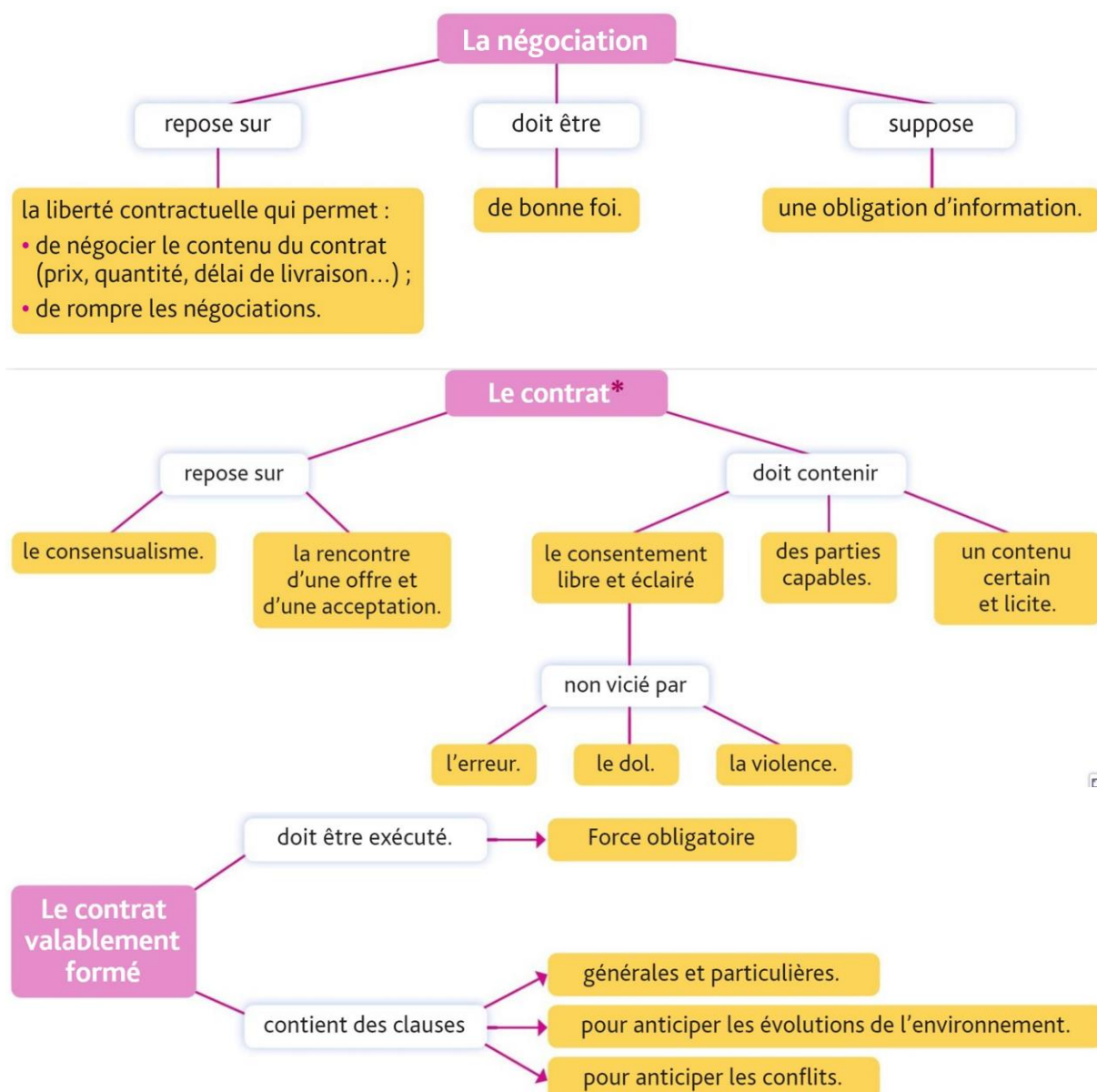
A. La force obligatoire

Le contrat est force de loi : il doit être respecté **par les parties comme si c'était la loi**.

Le juge peut être **saisi en cas de non-respect des obligations** par l'une des parties.

B. Les clauses contractuelles et l'évolution du contrat

- Les **clauses générales**
- Les clauses pour **anticiper les changements environnementaux** (comme les **clauses d'indexation**).
- Les clauses pénales pour **anticiper les conflits**.
- Les **clauses de confidentialité**



Rédaction (argumentation juridique)

Mme Paoli, personne physique, est propriétaire d'une pizzeria à Toulouse. Elle s'est rendu au salon Parizza à Versailles où elle a rencontré un producteur de coulis de tomates haut de gamme. Elle passe un commande mais ne signe rien. Tout compte fait, elle se rend compte qu'elle a commis une erreur car le coulis de tomate qu'elle utilise lui convient. Elle décide d'appeler pour dire qu'elle ne conclut pas mais le producteur lui répond que le contrat est formé. Mme Paoli indique qu'il n'y a pas de contrat étant donné qu'elle n'a rien signé.

Le problème juridique peut être ainsi rédigé : Est-ce qu'un échange oral suffit à l'établissement d'un contrat ?

Selon l'article 1109 du Code civil : "Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements, quel qu'en soit le mode d'expression".

En l'espèce, Mme Paoli a consenti oralement, lors du salon, à l'achat de 500l de tomates, **le contrat est donc valablement formé**, elle devra honorer ses obligation lors de la livraison qui doit avoir lieu une semaine plus tard.

(rédaction argumentation juridique)